

Selarl Patrice Lemiegre, Philippe Fourdrin,
Suna Güney & Associés

Avocats

43-45 Rue Jean Lecanuet
76000 ROUEN
Tél : 02.32.76.90.00
Mail : secretariat@lig-avocats.fr
Case n° 58
capital de 8 325 €
RCS ROUEN 480 157 445

Affaire : ARCHITHEOS / RES ECLAT DE VERT
Dossier n° : 25591
Tribunal Judiciaire de ROUEN
Audience du 10 avril 2025
RG n°25/00192

CONCLUSIONS EN DEFENSE

POUR :

Société ARCHITHEOS, Société à responsabilité limitée au capital social de 7 622.45€ immatriculée au RCS de PARIS sous le n°409 0030 467, dont le siège social est 18 Rue Théodule RIBOT 75017 PARIS (France).

Défenderesse,

Ayant pour avocat la SELARL Patrice LEMIEGRE, Philippe FOURDRIN, Suna GÜNEY & Associés, représentée par Maître Suna GÜNEY, avocat au Barreau de ROUEN.

CONTRE :

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ECLAT DE VERT, sis 2 Rue des Deux Bois à MONT SAINT AIGNAN (76130), représenté par son Syndic, la Société ACCORD IMMOBILIER, exerçant son activité sous l'enseigne CENTURY 21 HARMONY, SAS au capital de 1.360.800,00 €, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 389 999 194, dont le siège social est situé 10 bis Rue des Jacobins au MANS (72000), prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.

Demandeur,

Ayant pour avocat la SELARL DPR AVOCAT représentée par Maître Romain BLANDIN avocat au Barreau de ROUEN.

La société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION, SASU au capital de 25.799.55 €, inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 338.434.152, dont le siège social est situé 40 rue d'Arcueil Bâtiment Miami à RUNGIS (94150), prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse,

T2C - TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION, société par actions simplifiée au capital de 323.156,25 EUR, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 412 206 757, dont le siège social est situé 473 rue des Manets à

FRANQUEVILLE SAINT PIERRE (76520), prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse,

Monsieur Bruno LIOREL, domicilié 6 rue Henri Frère à MONT SAINT AIGNAN (76130), ayant exercé en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro de SIREN 442 243 010.

Défendeur,

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances, identifiée au SIRENE sous le numéro 784 647 349 00074, dont le siège est situé 189 BOULEVARD MALESHERBES à PARIS (75017), en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société ARCHITEOS (Contrat n°133629/B) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse,

Société MMA IARD, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes au capital de 537 052 368 €, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440.048.882, dont le siège social est situé 14 Boulevard Marie & Alexandre Oyon à LE MANS (72030) ;

En sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION, de Monsieur Bruno LIOREL et de la société T2C ;

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse,

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes inscrite au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé 14 Boulevard Marie & Alexandre Oyon à LE MANS (72030) ;

En sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION, de Monsieur Bruno LIOREL et de la société T2C ;

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse,

Monsieur Bruno FOLLET, domicilié 105 Rue Pouyer Quartier à FLEURY SUR ANDELLE (27380), exerçant son activité en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 524 757 358.

Défendeur,

La société B.E.T. SICRE, SAS au capital de 50.000 €, inscrite au RCS de ROUEN sous le numéro 352 209 027, dont le siège social est IMMEUBLE COPERNIC, 45 Allée Paul Langevin à BOIS-GUILLAUME (76230), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse,

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d'assurances mutuelles inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé 8 rue Louis Armand à PARIS (75015) ;

En sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Bruno FOLLET et de la société BET SICRE ;

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse,

La société QUALICONSLT, SAS au capital de 1.440.000 €, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 401 449 855, dont le siège social est situé 1 Bis Rue du Petit Clamart à VELIZY VILLACOUBLAY (78140), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse,

Ayant pour avocat Maître Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au Barreau de ROUEN.

PLAISE AU TRIBUNAL

I – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte introductif d'instance en date du **4 août 2020**, le syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT a assigné en référé la société EDELIS.

Le syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT expose dans cette assignation que l'immeuble sis 2 rue des Deux Bois à MONT SAINT AIGNAN a été construit par la société EDELIS dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement se décomposant en un bâtiment A, un bâtiment B et d'un bâtiment C, faisant l'objet de 67 lots, se décomposant comme suit :

- Bâtiment A : 24 lots à usage d'habitation numérotés de 1 à 24,
- Bâtiment B : 41 lots à usage d'habitation numérotés de 25 à 66,
- Bâtiment C : 1 lot de 22 logements numéroté de 67,
- 34 emplacements de stationnement aérien privatifs,
- 60 emplacements de stationnement privatifs en sous-sol,
- 2 locaux pour les engins deux-roues en sous-sol,
- 3 locaux techniques en sous-sol

Que sont intervenus sur ce chantier :

- La société ARCHITHEOS en qualité de maître d'œuvre de conception ;
- Monsieur Bruno LIOREL en qualité de maître d'œuvre d'exécution lequel aurait sous-traité sa mission à Monsieur Bruno FOLLET ;
- La société T2C en charge du lot gros œuvre ;

- Le BET SICRE en qualité de BET structure ;
- La société QUALICONSLT en qualité de bureau de contrôle ;

Il conviendra de noter que le syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT ne produit aucun contrat, hormis celui de Monsieur FOLLET.

Que cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété établi le 13 février 2013, et modifié le **3 décembre 2015**.

Que la réception serait intervenue le **9 mars 2015** avec des réserves. Le syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT ne produit pas le procès-verbal de réception ni de livraison.

Ensuite de quoi, des discussions seraient intervenues entre le syndicat des Copropriétaires et la Société EDELIS, aux fins de procéder à la levée des réserves.

Un procès-verbal de constatation en date du **28 juillet 2015**, aurait été dressé par la SELARL LAINE RENTY, Commissaires de Justice, concernant des désordres affectant les parties communes de l'immeuble de la résidence ECLAT DE VERT.

La société EDELIS, attestant l'existence d'une partie des désordres, s'était engagée à remédier.

Une première procédure de référé sera diligentée en vain.

Le **18 novembre 2019**, un nouveau procès-verbal aurait été dressé portant sur de nouveaux désordres.

C'est dans ce contexte que le syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT a assigné la société EDELIS afin de solliciter une expertise judiciaire portant sur l'ensemble des désordres qui auraient été constatés les 28 juillet 2015 et 18 novembre 2019 par la SELARL LAINE RENTY, et notamment sur l'existence prétendue d'un dénivelé entre le plancher des balcons et celui des appartements.

Par assignation en date du **20 octobre 2020**, la société EDELIS a mis en cause divers intervenants à l'opération de construction, et certains de leurs assureurs, à savoir la société TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION, la société LB ETANCHEITE, la SMABTP, Monsieur LIOREL et la SARL ASSURANCE SERVICE.

Les deux affaires ont été jointes.

Par ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de ROUEN en date du **2 février 2021** le Juge des référés a fait droit à la demande d'expertise sollicitée par le syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT à MONT SAINT AIGNAN, Monsieur Yvon SERRES sera désigné en qualité d'Expert judiciaire.

Par actes introductifs d'instance en date des **27 et 28 septembre 2021**, Monsieur Bruno LIOREL a assigné devant la juridiction de céans Monsieur Bruno FOLLET, sous-traitant, la société QUALICONSLT ainsi que le BET TECHNIQUES, la société SODEREF INGENIERIE afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur Yvon SERRES.

Par ordonnance en date du **14 décembre 2021**, le Tribunal Judiciaire de ROUEN fera droit à cette demande.

Par assignation en date du **18 octobre 2024**, le syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT a sollicité l'extension des opérations d'expertise de Monsieur Yvon SERRES à la société ARCHITHEOS, son assureur la MAF et aux sociétés MMA es qualité d'assureur de la société EDELIS.

Suivant ordonnance du **20 février 2025**, les opérations d'expertise de Monsieur SERRES ont été étendues à la société ARCHITHEOS, son assureur la MAF et aux sociétés MMA es qualité d'assureur de la société EDELIS.

Alors que les opérations d'expertise de Monsieur SERRES sont toujours en cours, le syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT a assigné de nouveau suivant acte du **4 mars 2025** en référé expertise notamment la société ARCHITHEOS et son assureur la MAF invoquant « *la présence de désordres structurels importants dans l'appartement A 22 et au niveau de la façade de la résidence ECLAT DE VERT* » non pris en compte par l'assureur dommages-ouvrage MMA.

Il est également sollicité des parties la communication de leur attestation d'assurance.

Cette nouvelle demande d'expertise ne semble pas justifiée ou du moins pas adapté au factuel de ce litige.

1. SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE

La société ARCHITHEOS entend indiquer à ce stade qu'elle a sous-traité à Monsieur Lucien HECKMANN l'établissement des CCTP tous corps d'état et les mises au point en phase étude sur la base d'un programme établi par le promoteur la société EDELIS (Pièce 4).

En outre, comme il a été indiqué ci-dessus une expertise a d'ores et déjà été diligentée par le syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT et confiée à Monsieur Yvon SERRES suivant ordonnance du 2 février 2021, étendue par ordonnance du 14 décembre 2021 et du 20 février 2025.

Il apparait qu'une extension de la mission de l'expert judiciaire est plus adaptée qu'une nouvelle expertise.

Il convient de débouter le syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT de sa nouvelle demande d'expertise et ordonner l'extension de l'expertise en cours.

Dans ce contexte et quelle que soit la décision du Tribunal, sans reconnaissance de responsabilité, la société ARCHITHEOS, entend formuler les plus expresses protestations et réserves sur la demande formée par syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT.

2. SUR LA PRODUCTION DES PIECES SOLLICITEES PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ECLAT DE VERT

Le syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT à MONT SAINT AIGNAN, dans son assignation délivrée à la société ARCHITHEOS en date du 4 mars 2025 sollicite la communication de son attestation d'assurance pour l'année 2025.

Elle est produite aux débats. (Pièce 6)

3. SUR LES PIECES SOLLICITEES AUPRES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ECLAT DE VERT

Le syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT ne produit ni les contrats des différents intervenants ni le procès-verbal de réception ni le procès de livraison.

Il est important que soit produit aux débats comme d'ailleurs le sollicitait Monsieur SERRES dans sa note de synthèse du 6 août 2024 les éléments contractuels permettant de déterminer la prestation de chacun.

Il sera ainsi demandé à la juridiction de céans d'ordonner la communication sous astreinte des contrats ou marchés des sociétés TC2, de Monsieur Bruno LIOREL, de la société ARCHITHEOS, du BET SICRE et du procès-verbal de réception du 9 mars 2015 avec la liste des réserves ainsi que du procès-verbal de livraison du 23 avril 2015.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

Vu les ordonnances du 2 février 2021, du 14 décembre 2021, du 20 février 2025,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de ROUEN :

- Débouter le syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT de sa demande d'expertise ;
- Etendre les opérations de Monsieur SERRES confiées par ordonnance du 2 février 2021, étendue le 14 décembre 2021 et le 20 février 2025 aux « *désordres structurels invoqués dans l'appartement A 22 et au niveau de la façade de la résidence ECLAT DE VERT* »
- Dans tous les cas, donner acte à la société ARCHITHEOS de ses plus expresses protestations et réserves sur l'expertise ou l'extension ordonnée ;
- Prendre acte de la communication de l'attestation d'assurance 2025 sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT.
- Ordonner au syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT de produire sous astreinte les contrats ou marchés des sociétés TC2, de Monsieur Bruno LIOREL, de la société ARCHITHEOS, du BET SICRE, du procès-verbal de réception du 9 mars 2015 avec la liste des réserves ainsi que du procès-verbal de livraison du 23 avril 2015.
- Réserver les dépens.

SOUS TOUTES RESERVES

BORDEREAU DE PIÈCES

1. Attestation d'assurance ARCHITHEOS / MAF 2012
2. Attestation d'assurance ARCHITHEOS / MAF 2024
3. Conditions particulières du contrat d'assurance de la société ARCHITHEOS
4. Facture Monsieur Lucien HECKMANN du 24 février 2012
5. Notice FFB « Balcon en béton : pathologie et bonnes pratiques
6. Attestation d'assurance ARCHITHEOS / MAF 2025

